



PUTUSAN

Nomor 2081 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. MALKAYUNI NANTAN,

2. CHAIRIAH, keduanya bertempat tinggal di Jalan Rawamangun, Nomor 19, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Gusti Randa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum GR-Law Firm, berkantor di Jalan Ronggo Warsito, Nomor 59, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang tanggal 20 Desember 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

YULIZAR UYUN, bertempat tinggal di Jalan Kayu Putih, Nomor 06, RT 002, RW 007, Kelurahan Tangkerang Utara, Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. MHD. Haris, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari kantor Advokat H. MHD. Haris, S.H., M.H., & Associates, berkantor di Jalan Soekarno-Hatta, Komplek Perkantoran Anggrek Mas, Blok C, Nomor 20, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2081 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak sah secara hukum sita jaminan terhadap objek rumah milik bersama Penggugat I dan Penggugat II (suami-istri) dalam Aanmaning Nomor 86/Pen.Pdt/Aanm.Eks-pts/2016/PN Pbr., yang terletak di Jalan Rawamangun, RT 001, RW 009, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan kerugian imateriil Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, *verzet*, banding, dan kasasi;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat memenuhi secara suka rela terhadap putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaair:

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpen dapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Para Penggugat *nebis in idem*;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2081 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak;
- Bahwa Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*;
- Bahwa gugatan Para Penggugat *obscur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Pbr., tanggal 21 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat mempunyai persamaan subjek dan persamaan objek dengan perkara Nomor 19/Pdt.G/2013/PN Pbr. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 04/PDT/2014/PT PBR *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1205 K/Pdt/2015 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 191 PK/Pdt/2017, yang sudah diputus mengenai pokok perkaranya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.159.000,00 (satu juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan Putusan Nomor 203/PDT/2022/PT PBR, tanggal 5 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Pbr., *juncto* Nomor 203/PDT/2022/PT PBR, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2081 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 203/PDT/2022/ PT PBR, tanggal 5 Desember 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Pbr., tanggal 21 September 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak sah secara hukum sita jaminan terhadap objek rumah milik bersama Penggugat I dan Penggugat II (suami-istri) dalam *Aanmaning* Nomor 86.Pen.Pdt/Aanm.Eks-pts/2016/PN Pbr., yang terletak di Jalan Rawa Mangun, RT 001, RW 009, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bulit Raya, Kota Pekanbaru;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan kerugian imateriil Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, *verzet*, banding, dan kasasi;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2081 K/Pdt/2023



sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan

Tergugat memenuhi secara suka rela terhadap putusan perkara ini;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 22 Desember 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sepanjang mengenai pihak maupun objek perkara, gugatan dalam perkara *a quo* adalah sama dengan gugatan yang telah diputus dalam perkara putusan Nomor 19/Pdt.G/2013/PN Pbr. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 04/PDT/2014/PT PBR *juncto* Putusan Kasasi Nomor 1205 K/Pdt/2015 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 191 PK/Pdt/2017;
- Bahwa dengan demikian tepat bahwa gugatan dalam perkara ini adalah gugatan bersifat *nebis in idem* sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata;
- Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki dengan pertimbangan untuk mengakhiri perkara *a quo* sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 maka

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2081 K/Pdt/2023



amar sebelumnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dirubah menjadi menolak gugatan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Riau dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. MALKAYUNI NANTAN, dan 2. CHAIRIAH, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MALKAYUNI NANTAN** dan **2. CHAIRIAH**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 203/PDT/2022/PT PBR, tanggal 5 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Pbr., tanggal 21 September 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
 - Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;Dalam Pokok Perkara:
 - Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2081 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip.195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2081 K/Pdt/2023